

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2143/2530

นาย สุนทร ชัชวาลนนท์
นาย ปวิณ ปวิณวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 329 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า จำเลยแสดงข้อความในเอกสารหมายเลข 1 อันเป็นการใส่ความโจทก์ต่อ ธ.โดยมุ่งหวังให้โจทก์ต้องถูกบริษัท บ. ไล่ออกจากงาน จึงไม่เป็นการแสดงข้อความเอกสารหมายเลข 1 โดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม จำเลยฎีกาว่า ธ.เป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์ เป็นกรรมการและได้รับมอบอำนาจจากบริษัทบ.ให้ฟ้องเรียกหนี้จากจำเลย โจทก์เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงจากธ. ได้ฟ้องคดีแพ่งกลั่นแกล้งยึดทรัพย์จำเลย จนจำเลยไม่อาจทำการค้าได้และยังแจ้งความดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค นำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับจำเลยในที่สาธารณะเป็นเหตุให้จำเลยอับอายและเสียหาย จำเลยจึงมีสิทธิไปแจ้งความจริงที่จำเลยได้รับการกลั่นแกล้งจากโจทก์ต่อ ธ. และไปพบเกี่ยวกับหนี้สินที่จำเลยจะชำระให้แก่บริษัท บ. ทั้งนี้เพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย ถือว่าจำเลยใช้สิทธิโดยสุจริต เป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218ภ

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันใส่ความโจทก์โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร
ต่อนายธนา เลียวบุรินทร์บุคคลที่สามซึ่งเป็นกรรมการบริษัทบอร์เนียว
(ประเทศไทย) จำกัดขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83, 326, 328

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการโฆษณาด้วย
เอกสารไม่ผิดมาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายอาญาพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 จำคุกคนละ 1 เดือนและปรับคนละ 1,000
บาทจำเลยทั้งสองไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน สมควรให้โอกาสจำเลยที่ 1 ที่ 2 กลับ
ตัวเป็นพลเมืองดีรอการลงโทษจำคุกไว้ 1 ปีไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 29, 30 คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ารับฎีกาเฉพาะข้อกฎหมายข้อ 3 ที่ว่าการ
กระทำของจำเลยเป็นการต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 (1) หรือไม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 และศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงในปัญหาที่ศาลชั้น
ต้นสั่งรับฎีกามาว่า จำเลยแสดงข้อความในเอกสารหมาย จ.1 อันเป็นการใส่ความ

โจทก์ต่อนายธนาเลียวนุรินทร์โดยมุ่งหวังให้โจทก์ต้องถูกบริษัท
บอร์เนียว(ประเทศไทย) จำกัดไล่ออกจากงาน จึงไม่เป็นการแสดงข้อความเอกสาร
หมาย จ.1 โดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตาม
คลองธรรม จำเลยทั้งสองฎีกาว่านายธนา เลียวนุรินทร์เป็นผู้บังคับบัญชาโจทก์เป็น
กรรมการและได้รับมอบอำนาจจากบริษัทบอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัดให้ฟ้องเรียก
หนี้จากจำเลย โจทก์เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงจากนายธนา เลียวนุรินทร์ได้ฟ้องคดี
แพ่งกลับแก้ล้างยัดทรัพย์สินจำเลยจนจำเลยไม่อาจทำการค้าได้และยังแจ้งความดำเนิน
คดีอาญาเกี่ยวกับเช็คนำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับจำเลยในที่สาธารณะเป็นเหตุให้
จำเลยอับอายและเสียหาย จำเลยจึงมีสิทธิไปแจ้งความจริงที่จำเลยได้รับการกลับ
แก้ล้างจากโจทก์ต่อนายธนา เลียวนุรินทร์และไปพบเกี่ยวกับหนี้สินที่จำเลยจะชำระให้
แก่บริษัทบอร์เนียว (ประเทศไทย) จำกัดได้ทั้งนี้เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือ
ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายถือว่า
จำเลยใช้สิทธิโดยสุจริต เห็นว่าฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงที่
ศาลอุทธรณ์รับฟังมาว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการแสดงข้อความโดยสุจริตจึง
เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลยทั้งสอง.

(พลจิตต์ ดีเย็น-ยนต์ พิริวินิจ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ